

1501110-55.2022.8.26.0594
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Mario Ramos dos Santos
Comarca: Lençóis Paulista
Foro: Foro de Lençóis Paulista
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANILO CREONI FERNANDES DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

DANILO CREONI FERNANDES DOS SANTOS, qualificado às fls. 17/20, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, pois alega-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lençóis Paulista
Foro de Lençóis Paulista
2ª Vara
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

1501110-55.2022.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501110-55.2022.8.26.0594
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANILO CREONI FERNANDES DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

DANILO CREONI FERNANDES DOS SANTOS, qualificado às fls. 17/20, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, pois alega-se que, no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 10h50min, no estabelecimento comercial denominado "Ferro Velho Mantelli", localizado na Rua César Giacomini, n. 280, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, em conjunto com outro indivíduo não identificado, de alcunha "douglinha", agindo em concurso e com unidade de designios, mediante escalada, subtraíram, em proveito de ambos, 1 (um) motor de geladeira, cor preta, marca "Embraco", avaliado em R\$ 100,00, e 1 (um) cilindro hidráulico sem marca, avaliado em R\$ 2.000,00, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, de propriedade de Luiz Ricardo Mantelli. Alega-se que, segundo apurado, o denunciado e o comparsa "douglinha", decididos a praticar o furto, ingressaram no estabelecimento comercial escalando o muro frontal e um portão, e subtraíram os bens referidos, que estavam no depósito do local. Quando já estavam na calçada com os bens, foram surpreendidos pelo proprietário do estabelecimento, o qual, com a ajuda de populares, conseguiu deter apenas o denunciado. O comparsa deste conseguiu fugir. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o denunciado à Delegacia. O denunciado confessou que praticou o furto com o comparsa, dizendo que este se trata de "douglinha", mas não forneceu outros elementos para identificação do mesmo. Os bens foram recuperados e devolvidos ao proprietário do estabelecimento comercial - autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação a fls. 12 e 13.

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fls. 01), os termos de declarações na fase policial (fls. 02/05), o boletim de ocorrência n.º FX2861-1/2022 (fls. 07/09), o auto de exibição e apreensão (fls. 12), o auto de entrega e avaliação (fls. 13) e o laudo de exame - corpo de delito (fls. 102). O denunciado passou por audiência de custódia, no dia 04 de setembro de 2022, oportunidade em que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 106/109). Foi juntado aos autos o relatório final do inquérito policial (fls. 121/122). A denúncia foi oferecida (fls. 126/128) e recebida (fls. 130). Foram juntadas aos autos as certidões e a F.A. do denunciado (fls. 143/150 e 151/165). A defensora do réu apresentou resposta à acusação (fls. 168). O denunciado foi citado (fls. 188). Em audiência de instrução, realizada no dia 10 de novembro de 2022, de forma virtual, foi procedida as oitivas da vítima, Luiz Ricardo Mantelli, das testemunhas comuns, PM Israel Andrew Valle Gimenes da Cruz e PM Ricardo Gallis Martins e, em seguida, o interrogatório do réu, Danilo Creoni Fernandes dos Santos (fls. 194). Foi juntado aos autos o laudo pericial n.º 282.744/2022 (fls. 198/203).

Em alegações finais, a ilustre representante do Ministério Público, pugnou, em síntese, pelo julgamento de procedência da pretensão punitiva para condenar o réu nos termos da denúncia (fls. 205/210).

A nobre representante do réu, em alegações finais, pugnou, em síntese, pela improcedência da ação e a consequente absolvição do acusado, com suporte na insuficiência probatória. Todavia, subsidiariamente, sustentou o reconhecimento do crime tentado e a aplicação da compensação entre a agravante e a confissão, de modo a vir a pena no mínimo, ou seja, com a redução de dois terços, na forma do § 1.º do mesmo artigo da lei penal substantiva (fls. 216/221).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, vez que comprovada a materialidade e autoria do furto duplamente qualificado pela escalada e pelo concurso de dois agentes, consignando-se, ainda, que restou configurada a forma tentada.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01),

nos termos de declarações na fase policial (fls. 02/05), no boletim de ocorrência n.º FX2861-1/2022 (fls. 07/09), no auto de exibição e apreensão (fls. 12), no auto de entrega e avaliação (fls. 13), no laudo pericial n.º 282.744/2022 (fls. 198/203), bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do acusado.

O réu Danilo Creoni Fernandes dos Santos, ao ser interrogado, alegou, em Juízo, "que é verdadeira a denúncia; que foi pego assim que pulou do muro, não chegando a fugir do local; que só Douglinha conseguiu fugir; que tem 35 anos, solteiro, tem um filho de 4 anos; que padeiro; que usa droga crack, cachaça; que está tranquilo na cadeia, só está tomando Diazepan; que já foi preso e processado anterior; que nada tem contra os policiais, mas ressalta que quando os policiais vem o interrogado na rua, espancam o interrogado, levou pontos na sobancelha; que na data dos fatos estava droga, tinha consumido álcool e crack; que a testa foi machucada anteriormente aos fatos, em outra ocorrência".

A confissão do acusado é corroborada pelo robusto acervo probatório presente nos autos, senão vejamos:

A vítima Luiz Ricardo Mantelli alegou, em Juízo, "que o depoente é filho do proprietário do Ferro Velho; que era sábado e por volta das 11 horas da manhã, vizinho comunicou que 2 rapazes entraram no local; que um fugiu e o réu foi seguro; que o réu foi seguro imediatamente após pular o portão para ir embora; que o réu já tinha jogado os objetos do lado de fora; que o réu tinha separado um cilindro hidráulico e um motor de geladeira; que tudo foi recuperado, não houve prejuízo; que o muro e o portão tem pouco mais de 2 metros de altura; que o depoente não conversou com o réu, só viu a polícia colocando ele na viatura".

A testemunha Israel Andrew Valle Gimenes da Cruz, policial militar, alegou, em Juízo, "que o depoente é policial militar há 13 anos; que participou da ocorrência; que foram solicitados via Copom para comparecer ao local; que a informação era de que o agente tinha sido detido por populares; que chegando ao local o réu Danilo estava no chão, sendo que populares e vítima estavam no local, aguardando a viatura; que o réu estava encostado no portão do estabelecimento; que o réu não conseguiu fugir do local do furto; que já conhecia o acusado dos meios policiais pelo uso de drogas e prática de furto; que os objetos pegos pelo réu estavam no local e foram recuperados pela vítima; que o próprio Danilo relatou que estava agindo junto com "Douglinha", mas que esse elemento conseguiu fugir".

A testemunha Ricardo Gallis Martins, policial militar, alegou, em Juízo, "que o policial militar há 9 anos; que participou da ocorrência; que estavam em patrulhamento com o PM Israel, quando foram solicitados para atendimento de ocorrência de furto em andamento em ferro velho; que ao chegar no local a vítima estava lá e Danilo detido pelo dono e por populares, pela prática de furto; que com o réu estava peças do ferro velho; que o parceiro Douglinha não foi encontrado; que segundo o proprietário o réu pulou e foi detido a um quarteirão do ferro velho com os produtos e foi trazido até o local do fato; que Danilo já é conhecido nos meios policiais por diversos delitos".

Nesse diapasão, à luz da prova oral supra transcrita, tem-se a presença de elementos de cognição mais que suficientes para a convicção desse magistrado no sentido de que o acusado efetivamente praticou o furto qualificado descrito na exordial, mas de forma tentada, vez que restou comprovado que o acusado não percorreu todo o iter criminis do tipo penal.

Ressalta-se que os policiais militares Israel e Ricardo foram enfáticos ao relatarem que encontraram o acusado, com as peças, no local dos fatos, contido pela vítima e por populares.

Salienta-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram das diligências são harmônicos, uníssonos, coerentes e guardam total consonância com as informações e com as demais provas. Assim, tendo atuado dentro da legalidade e manifestado precisamente aquilo que presenciou, não há que se falar em suspeição pelo simples exercício da atividade, até porque ter-se-ia absoluto absurdo no fato do Estado contratar agentes para o exercício de tão relevante função e, após, quando tais agentes fossem prestar contas de seu trabalho, o mesmo Estado negasse eficácia às suas declarações.

De se frisar que inexistente motivo que retire a credibilidade dos depoimentos prestados pelos milicianos, uma vez que são idôneos, coerentes e decorrem de conhecimento obtido no exercício de função pública. Aliás, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da credibilidade dos relatos apresentados pelos mesmos, *in verbis*:

“Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ressalta-se que diante do flagrante efetuado pelos policiais, os equipamentos foram recuperados, impossibilitando a subtração dos mesmos pelo denunciado.

Depreende-se dos depoimentos supra transcritos que o réu, ao ser surpreendido, já havia iniciado o “*iter criminis*”, eis que já estava na posse da “*res furtiva*”, inclusive, já havia posto para fora da estabelecimento tanto o cilindro hidráulico, como o motor de geladeira. No entanto, não conseguiu se afastar do local, razão pela qual adiante se aplicará a redução da pena pela metade.

Assim, diante do quadro delineado nos autos, ao contrário do que alega a nobre defesa, é imperioso o reconhecimento de que o crime ocorreu na forma tentada, nos moldes do disposto no art. 14, incisos II e IV, do Código Penal, vez que, *in casu*, o réu não chegou a concluir o *iter criminis*, na medida em que foi flagrado no ato de subtração.

No tocante à qualificadora consistente em escalada, esta restou cabalmente comprovada pela prova oral, bem como pelo laudo pericial (fls. 198/203), que concluiu que “[...]sim, houve escalada para acesso ao interior do imóvel, uma vez que não foram observados sinais de arrombamento no portão de entrada[...].”

Relativamente à qualificadora consistente no concurso de agentes, essa também foi regularmente comprovada, merecendo especial destaque a própria confissão do réu no sentido de que o comparsa conhecido por “Douglinhas” conseguiu fugir do local.

Por fim, não há de se falar em suspensão do processo, pois a pena mínima cominada ao furto qualificado é superior àquela admitida pelo disposto no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescentar ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Aliás, entendimento contrário implica violação ao princípio da verdade real no processo penal, o que, por evidente, não se admite.

Assim, diante do reconhecimento da tentativa, necessário se faz a condenação do agente pela tentativa de furto duplamente qualificado pela escalada e pelo concurso

de agentes, com fundamento no art. 155, § 4º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Conforme se verifica das folhas de antecedentes criminais acostadas aos autos (fls. 151/165), o réu possui condenações anteriores (proc. 0001142-38.2012.8.26.0319 - art. 155, "caput", CP; proc. 1500327-49.2021.8.26.0319. - art. 157, "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "h" ambos do CP; proc. 1501110-55.2022.8.26.0594. - art. 155 § 4º, II, CP), estando configurada a reincidência.

Frisa-se, por oportuno, que não há que se falar em confissão espontânea como pretende a Defesa, pois tem entendido a jurisprudência que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena somente é aplicável quando ainda é desconhecida a identidade do autor do fato, pois tal atenuante tem como objetivo a busca pela verdade real, o que não se verifica "in casu", dado que o crime foi tentado, com prisão em flagrante do réu no local dos fatos. Logo, irrelevante para a descoberta do crime, a confissão do réu. Nesse sentido:

"A confissão espontânea apta a beneficiar o acusado, a que alude o art. 65, III, 'd', do CP, é aquela feita quando ainda desconhecida completamente a identidade do autor do fato, ou quando apontado outrem. Tal não ocorre quando as diligências já se desencadearam rumo ao agente, que então confessa. Apelação improvida" (TARS - AC - Rel. Luiz Gonzaga Pila Hoffmeister - RT 619/360).

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal cominado, qual seja, DOIS ANOS DE RECLUSÃO. Em face da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), tal reprimenda é agravada em um sexto, perfazendo o importe de DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO. Ausentes circunstâncias atenuantes. Não há causas de aumento da pena. Em face do reconhecimento da causa de diminuição consistente na tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, determino a redução pela metade, perfazendo um total final de UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO. Torno tal reprimenda definitiva.

O critério de redução pela forma tentada, considerando o "iter criminis" percorrido, conforme supra exposto, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência bandeirante, senão vejamos:

"Em caso de tentativa que não chega a haver subtração, a diminuição, pela insipiência da ação desencadeada, deve ser de 2/3; se ocorre o apossamento da res pelo furão, sem que este chegue a se afastar do local, a redução aplicável é a de metade da pena-base; e, se a subtração ocorre, o larápio logrando afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranqüila do material, o decréscimo observável será de 1/3, até porque, se alcançada a posse imperturbada do produto ilícito, já se estará diante do furto consumado." (TACRIMSP - AC - Rel. Bittencourt Rodrigues - JUTACRIM 87/222). (destaque nosso).

Não obstante a reincidência, consigna-se, por oportuno, que em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, a jurisprudência admite a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente, senão vejamos:

"REGIME PRISIONAL - Réu reincidente condenado a reclusão por período igual ou inferior a 4 anos - Imposição necessária do regime fechado - Inocorrência: - Inteligência: art. 594 do Código de Processo Penal, art. 33, § 2º, "c" do Código Penal, art. 33, § 3º do Código Penal, art. 59 do Código Penal

20(c) - A compreensão do significado normativo do art. 33, § 2º, "c", do CP, não implica na imposição necessária do regime prisional fechado ao reincidente condenado a reclusão por período igual ou inferior a 4 anos, sendo possível a

fixação da modalidade semiaberta ao réu. (Apelação nº 814.817/0, Julgado em 19/12/1.994, 11ª Câmara, Relator: - Ricardo Dip, RJDTACRIM 24/51)".

Ou ainda:

"REGIME PRISIONAL - Réu reincidente - Aplicação da modalidade semiaberta

Possibilidade: - Inteligência: art. 33, § 2º, "b" do Código Penal, art. 33, § 2º, "c" do Código Penal

104(b) - Embora a Lei não permita que se estabeleça o regime prisional aberto aos condenados reincidentes, ela não obriga se aplique o fechado, sendo possível que o réu inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto (voto vencido). (Apelação nº 939.973/2, Julgado em 17/11/1.995, 10ª Câmara, Relator: - Márcio Bártoli, RJDTACRIM 28/218)".

Por fim:

"REGIME PRISIONAL - Réu reincidente - Modalidade inicial semiaberta -

Possibilidade: - Inteligência: art. 33, § 2º, "b" do Código Penal

105 - Nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP, ao condenado reincidente é vedada, tão-somente, a fixação do regime inicial aberto, sendo a lei omissa, no que tange a possibilidade ou não de estabelecimento da modalidade semiaberta, é possível adotar-se solução mais benéfica ao réu. (Apelação nº 968.611/3, Julgado em 20/12/1.995, 9ª Câmara, Relator: - Moacir Peres, RJDTACRIM 28/222)".

Relativamente à pena de multa, fixo-a em DEZ DIAS-MULTA. Não há causas de aumento de pena. Em face do reconhecimento da causa de diminuição consistente na tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, determino a redução pela metade, perfazendo o importe de CINCO DIAS-MULTA. Torno tal reprimenda definitiva. No que tange o valor dos dias-multa, fixo-a no mínimo legal (art. 49, § 1º, do Código Penal). O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Por fim, é de rigor a aplicação "in casu" do novo art. 387, § 2º, do CPP, que dispõe "in verbis":

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

...

§ 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."

Logo, considerando que a pena privativa de liberdade fixada ao réu é de UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO, revela-se imperioso proceder à pertinente detração pelo período em que o réu ficou preso preventivamente.

Considerando que o auto de prisão em flagrante é datado de 03/09/2022, tem-se que o réu encontra-se preso há 03 meses e 03 dias, considerando a data da presente decisão, qual seja, 06/12/2022.

Logo, à luz da r. sentença, fato é que só resta para o réu cumprir 10 meses e 27 dias de pena privativa de liberdade.

Quanto à eventual progressão de regime, essa matéria é de competência exclusiva do Juízo da Execução Criminal, pois a esse cabe a análise dos requisitos pertinentes, inclusive de ordem subjetiva.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, CONDENO o réu DANILO CREONI FERNANDES DOS SANTOS, RG: 41524938, nascido em 13/08/1987, filho de Agnaldo Fernandes Santos e Maria da Silva dos Santos, à pena de UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO e CINCO DIAS MULTA com valor unitário no mínimo legal cominado. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto. Considerando o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, fica consignado que só resta ao réu cumprir 10 meses e 27 dias de

pena privativa de liberdade, bem como que eventual progressão de regime é de competência exclusiva do Juízo da Execução Criminal.

Expeça-se guia de execução provisória e recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Consigna-se, por oportuno, que o réu NÃO poderá apelar em liberdade, vez que permanecem íntegros os requisitos legais que lastrearam sua prisão processual durante a tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição. Ademais, nesse momento processual, após cognição profunda e emissão de decreto condenatório, a manutenção da prisão cautelar é mais que imperiosa, seja para assegurar a aplicação da lei penal, seja para resguardar a ordem pública. ~

Aliás, assim tem entendido a pacífica jurisprudência, senão vejamos:

“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

E ainda:

“(...)Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...)” (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei).

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, “ex vi” do disposto no art. 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não há que se falar “in casu” de fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, pois o crime foi tentado, com recuperação da “res furtiva”.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se ao ofendido do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Expeça-se certidão de honorários ao douto Advogado nomeado; 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa

Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA